MTA-0021

Targeted assisted review

Primary source evidence | 6 documents | 8 complaint identity rows

Пакет первичных документов для проверки человеком.
Состав выборки уже раскрыт: это targeted assisted review, а не полностью слепая независимая экспертиза.
Все reviewer-поля CSV-шаблона оставлены пустыми. Сведения на страницах идентичности и complaint_id требуют проверки по оригиналу.
Проверьте орган, номер и дату решения, все жалобы, окончательные пункты и соответствие номеру процедуры. При недостатке контекста откройте полный локальный PDF.

Решение / исходные страницы PDF

03D-336-22	1, 20, 21, 22
03D-166-22	1, 10, 11, 12
03D-181-22	1, 16, 17, 18
03D-771-22	1, 19, 20, 21
03D-739-22	1, 18, 19, 20
03D-477-23	1, 9, 10, 11

Исходные страницы воспроизведены целиком без ретуши. Добавленные заголовки находятся за пределами исходной страницы.
Административный исход не является доказательством коррупции.
Никакие исходы проверки или модельные оценки не предзаполнены.

03D-336-22

Targeted assisted review | document identity to verify

OCID candidate

ocds-b3wdp1-MD-1649084017389

Original URL

http://storage.mtender.gov.md/get/2f8beb53-5a2d-4d70-822e-f1bc65fc4f05-1656249163558

SHA-256

114d17c74b44f02981efbeeef85a21f27d9855f60e9c51720ddc377987e8c5cd

Local original

/var/folders/j8/sq_85g7x7_d3rwd0crjrg5nh0000gn/T/mtender_ansc_decisions/4bd33a1ba1db6c43.pdf

Source PDF pages

22

Included source pages

1, 20, 21, 22

Complaint identities to verify

02/329/22

Document identity is not a validated procedure link.
Verify all complaints independently in the original dispositive section.
No reviewer outcome or model score is provided.
Identity sheet - no source PDF page.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

D E C I Z I E

Nr. 03D-336-22 Data: 24.06.2022

privind soluționarea contestației formulată de către „Medalmir" SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/329/22 la data de 19.05.2022, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1649084017389 din 29.04.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/329/22 din 19.05.2022, depusă de către „Medalmir" SRL, adresa: mun., of., număr de identificare (IDNO):, e-mail:, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1649084017389 din 29.04.2022, privind achiziția „Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice", inițiată de către Primăria orașului Criuleni, adresa: or. Criuleni, bd. Biruința, 12, număr de identificare (IDNO): 1007601009093, tel.: 068114432, e-mail: aplcriulenivprimar@gmail.com.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 07.06.2022, ora 13:30, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai autorității contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată, în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1649084017389 din 29.04.2022, „Medalmir" SRL formulează următoarele pretenții:

„În temeiul prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, contestăm Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1649084017389.

Prin scrisoarea nr. 314 din 16.05.2022, care a fost recepționată la adresa electronică a Companiei la data de 16.05.2022, (ora 16.18 min.), „Medalmir" SRL a fost informată de către autoritatea contractantă despre faptul că: „... Oferta câștigătoare este cea care întrunește toate cerințele minime de calificare și cel mai mic preț fără TVA. Criteriul de apreciere a ofertei câștigătoare a fost comunicat operatorilor economici prin documentația de atribuire.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis în baza Grupului de lucru atribuirea contractului de achiziție publică

operatorul economic în cauză îndeplinește următoarele condiții:
a) nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 19;
b) îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
c) dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Totodată, prevederile art. 20 alin. (7) Legea131/2015 stabilesc că, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor/candidaţilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de achiziții publice, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

Agenția va avea în vedere pct. 23. din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz documentația de atribuire, stabilește că pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă, precum și prevederile pct. 74 din același document, care stabilește că, examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE.

În acest context, Agenția reține că operatorul economic câștigător a prezentat la solicitarea autorității contractante toate actele specificate la pct.16 din anunțul de participare, după cum rezultă și din decizia autorității contractante de atribuire a contractului de achiziții publice nr. 16/05 din 16.05.2022.

În continuare, Agenția va aprecia critic și pretențiile înaintate de contestator privind admiterea unor erori la întocmirea Formularului nr. 5 al devizului prin faptul că a fost dublată cantitatea betonului, or, cu toate că contestatorul invocă o asemenea încălcare, acesta a comunicat în ședința de examinare a contestației *că nu a calculat care este suma care constituie dublarea normei referitoare la beton,* iar în contestația sa, acesta nu a inclus calcule sau explicații relevante în acest sens. Contestatorul mai invocă,.. *fapt interzis prin documentele normative în vigoare..* însă, acesta nu face referire la prevederi legale sau documente normative care ar fi fost încălcate de ”Structural Construct” SRL prin pretinsa încălcare invocată de acesta.

Respectiv, Agenția va reține contraargumentele autorității contractante care a menționat la acest aspect, *„prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/15, conform cărora specificaţiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel*

încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile art. 44 alin. (1) din aceiași lege, potrivit căruia, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Prin urmare, nu poate fi pus la îndoială faptul că oferta tehnică a operatorilor economici participanți urmează să respecte întocmai cerințele caietului de sarcini, totuși, în situațiile de natura celor din speță, respingerea unei oferte cu o cantitate mai mare decât cea solicitată în caietul de sarcini, în condițiile în care, ofertantul SC Structural Construct SRL a propus preț mai mic ca ofertantul contestator Medalmir SRL, ar fi o măsură disproporționată în raport cu omisiunea constatată, deoarece, în astfel de situații nu poate fi probată necorespunderea ofertei cu cerințele caietului de sarcini, în măsura în care, cantitatea ofertată acoperă cerința autorității contractante din caietul de sarcini."

Generalizînd, Agenția reține că contestația „Medalmir" SRL nu se întemeiază pe probe concludente și pertinente care ar demonstra cu certitudine un drept încălcat al său în cadrul prezentei proceduri de atribuire, astfel încît Agenția să anuleze decizia autorității contractante pe acest temei, or, se constată lipsa dovezilor documentare din care să rezulte nesatisfacerea de către „Structural Construct" SRL a cerințelor solicitate de autoritatea contractantă conform DUAE și/sau \anunțul de Participare care ar determina descalificarea acestuia în măsura în care autoritatea contractantă și „Structural Construct" SRL susțin contrariul.

În acest sens, se învederează prevederile art. 93 alin. (1) și (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 – fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția, iar prin derogare de la prevederile alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale, astfel, motivarea și prezentarea probelor, în sensul demonstrării anulării formale a procedurii din litigiu, revenindu-i exclusiv operatorului economici contestator.

Reeșind din cele expuse supra Agenția apreciază critic argumentele expuse în contestația operatorului economic „Medalmir" SRL privind necesitatea respingerii ofertei „Structural Construct" SRL, din motivul că documentele prezentate de acesta conform DUAE și Anunțul de participare nu ar fi suficiente în măsura în care contestatorul nu a putut demonstra acest fapt, or eventuale acțiuni ale Primăria orașului Criuleni de descalificarea operatorului economic „Structural Construct" SRL pe acest motiv ar fi contrare principiului proporționalității prevăzut la art. 7 lit. i) din Legea nr. 131/15, fiind unul din principiile de bază de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice care impune ca actele instituțiilor să nu depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înțelegându-se că, în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin

constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopul urmărit.

Referitor la pretenția contestatorului expusă în cadrul ședinței precum că nu a fost informat despre motivele descalificării/neacceptării ofertei sale, Agenția va respinge această pretenție, catalogând-o drept tardivă , or această a fost depusă cu depășirea termenului stabilit în art. 83 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015, care prevede expres că operatorul economic vătămat poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, în condițiile prezentei legi, a unui act al autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mica decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. 02/329/22 din 19.05.2022, depusă de către „Medalmir” SRL, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1649084017389 din 29.04.2022, privind achiziția „Lucrări de construcții complete sau parţiale şi lucrări publice”, inițiată de către Primăria orașului Criuleni.

Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului **Serghei MERJAN**

Membru **Steluța VINTILĂ**

Membru **Gheorghe GHIDORA**

03D-166-22

Targeted assisted review | document identity to verify

OCID candidate

ocds-b3wdp1-MD-1644854422949

Original URL

http://storage.mtender.gov.md/get/29c43c05-768d-4ee6-8bb0-150d16e65f4d-1650011494656

SHA-256

8ffce42a708f7007fee3c5360db8c6c020ed6b19f73670b22312c6af3cbd3d23

Local original

/var/folders/j8/sq_85g7x7_d3rwd0crjrg5nh0000gn/T/mtender_ansc_decisions/158df94ffd5e1dc6.pdf

Source PDF pages

12

Included source pages

1, 10, 11, 12

Complaint identities to verify

02/132/22

Document identity is not a validated procedure link.
Verify all complaints independently in the original dispositive section.
No reviewer outcome or model score is provided.
Identity sheet - no source PDF page.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

D E C I Z I E

Nr. 03D-166-22 Data: 11.04.2022

privind soluționarea contestației formulată de către „Lusmecon" SA, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/132/22 la data de 14.03.2022, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1644854422949 din 09.03.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/132/22 din 14.03.2022, depusă de către „Lusmecon" SA, adresa:, număr de identificare (IDNO):, tel.:, e-mail:, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1644854422949 din 09.03.2022, privind achiziția „Amenajarea Cimitirului Sfântul Lazăr", inițiată de către ÎM „Combinatul Servicii Funerare", adresa: mun. Chișinău, str. A. Mateevici 11, număr de identificare (IDNO): 1003600163408, tel.: 078666611, e-mail: s.siminciuc@gmail.com.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 24.03.2022, ora 09:00, ședință deschisă la care au participat reprezentantul contestatorului, ai autorității contractante și ai operatorului economic desemnat cîștigător.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1644854422949 din 09.03.2022, „Lusmecon" SA formulează următoarele pretenții:

„SA „Lusmecon" în calitate de persoană interesată Vă informează că la data de 09.03.2022, a avut loc licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644854422949 privind achiziționarea Lucrări de Amenajare a Cimitirului Sfîntul Lazăr. Cod CPV 45233120-6, beneficiar ÎM „Combinatul Servicii Funerare".

În cadrul licitației au participat 4 operatori economici:

1. „Edilitatea" SA (4400923,99 MDL);

2. SA „Lusmecon" (4946312,14 MDL);

3. „Compania Termosistem" (5088073,88 MDL);

4. „Vicoliv Grup" SRL (5146012,96 MDL).

Astfel, prezenta contestație este depusă pe marginea desemnării participantului nr. 1 „Edilitatea" SA (4400923,99 MDL) – câștigător, fapt confirmat prin intermediul notificării de informare nr. 75 din 10.03.22 expediată de către ÎM „Combinatul Servicii Funerare".

mărime de cel puțin 2000000,00 MDL", Agenția constată că „Lumescon" SA pentru a satisface această cerință a prezentat contractul de credit revolving nr. 244/21 din 29.10.2021 încheiat cu Banca Comercială „Moldindconbank" S.A. Conform contractului, acesta din urmă beneficiază de o linie de credit pentru completarea mijloacelor circulante/finanțarea activității curente în sumă de 10000000,00 MDL. Astfel, examinînd documentele prezentate de contestator în vederea respectării cerinței invocate mai sus, urmează a fi concluzionat că la data deschiderii ofertelor nici ofertantul „Lumescon" SA nu a prezentat informații/documente prin care să confirme faptul că deține **în contul curent** suma de cel puțin 2000000,00 MDL", or prezentarea contractului de credit revolving din 29.10.2021, la fel nu reprezintă un act care să ateste că **la momentul deschiderii ofertelor acesta deține în contul său curent suma solicitată conform anunțului de participare.**

În acest sens, Agenția atestă faptul în textul contestației „Lumescon" SA a solicitat „*reevaluarea ofertelor și anularea deciziei grupului de lucru privind desemnarea cîștigătorului*", ceea ce nu poate fi reținut prin prisma prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, or contestatorul nu a demonstrat un drept încălcat prin prisma pretențiilor expuse în contestație în condițiile în care contestatorul însuși nu corespunde cerinței „surse financiare disponibile în contul curent, la data deschiderii ofertelor, în mărime de cel puțin 2000000,00 MDL" solicitate de autoritatea contractantă.

Mai mult, în cazul din speță, pretinsa necorespundere a ofertei câștigătoare invocată în textul prezentei contestații, nu îi asigură contestatorului șansa reală de a-i fi atribuit contractul de achiziții publice, motiv pentru care nu îi servește niciunui interes personal, direct și actual aplicarea unor măsuri de remediere pentru acțiunile grupului de lucru pentru achiziții, în condiția în care acesta, nu a respectat cerința „surse financiare disponibile în contul curent, la data deschiderii ofertelor, în mărime de cel puțin 2000000,00 MDL", astfel ca într-un final să aibă șansa reală de a-i fi atribuit contractul de achiziții publice ca urmare a desfășurării procedurii din litigiu, iar în rezultat se constată și lipsa dreptului vătămat al acestuia în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, în condițiile în care nu a prezentat o ofertă care să corespundă exact cerinței litigioase și cu un preț al ofertei ce depășește valoarea ofertei operatorului economic declarat cîștigător. În acest context, Agenția reține că soluția pe marginea pretenției în cauză se întemeiază pe lipsa argumentelor contestatorului care ar demonstra un drept încălcat în acest sens și anume aspecte de fapt și de drept în privința modalității de demonstrare a cerinței litigioase de către ofertantul desemnat câștigător în raport cu modalitatea în care a fost demonstrată cerința respectivă de către contestator, astfel ultimul nu a fost în măsură să explice de ce autoritatea contractantă nu ar putea accepta oferta „Edilitate" SA și de ce ar trebui să-i accepta oferta sa cu un preț mai mare.

Cu referire la pretențiile invocate de către contestator precum că „*Certificatul privind lipsa sau existenta restantelor la bugetul public eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat prezentat de către operatorul economic desemnat cîștigător nu este valabil la data petrecerii concursului",* Agenția atestă faptul că conform DUAE-ului prezentat de

„Edilitate” SA, la pct. 3B.1 compartimentul „Plata impozitelor”, operatorul economic desemnat câștigător a indicat că și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit, iar la pct. 3B.3, acesta a specificat că este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiunilor fiscale.

Totuși, la caz Agenția constată că „Edilitate” SA a prezentat prin intermediul SIA „RSAP” „Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național” nr. A2202847/213 din 21.02.2022 valabil pînă la data de 08.03.2022, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat prin care se confirmă că la data eliberării documentului nominalizat, operatorul economic desemnat câștigător nu avea restanțe față de bugetul public național. Mai mult, la solicitarea autorității contractante, acesta a prezentat suplimentar certificatul actualizat cu nr. A2203531 din 03.03.2022 valabil pînă la data de 18.03.2022, ce confirmă faptul că „Edilitate” SA și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, ceea ce se încadrează în prevederile art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Prin urmare, reieșind din cele expuse, precum și având în vedere prevederile menționate supra, inclusiv prevederile art. 20 alin. (9) din aceiași lege, Agenția va respinge pretențiile contestatorului la acest aspect, în măsura în care, ofertantul desemnat câștigător a prezentat dovada onorării obligațiilor sale pecuniare față de bugetul public național.

Situație similară se atestă și în cazul respectării de către ofertantul desemnat cîștigător a cerinței privind „Declarația bancara privind rulajul în contul curent pe parcursul perioadei 01.01.2022 - 31.01.2022”, informații care au fost prezentate de către acesta la solicitarea autorității contractante în condițiile prevederilor normative indicate supra.

Generalizînd, având în vedere cele expuse și dat fiind faptul că unul dintre principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice este principiul imparțialității și a tratamentului egal în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici, precum și principiul utilizării eficiente a banilor publici, principii prevăzute în art. 7 din Legea nr. 131/2015, Agenția apreciază ca și conforme acțiunile grupului de lucru de acceptare a clarificărilor privind Declarația bancară privind rulajul în contul curent, pe parcursul perioadei ianuarie 2022 și Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat prezentate de către „Edilitate” SA.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. 02/132/22 din 14.03.2022, depusă de către „Lusmecon” SA, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție

publică nr. MD-1644854422949 din 09.03.2022, privind achiziția „Amenajarea Cimitirului Sfântul Lazăr”, inițiată de către ÎM „Combinatul Servicii Funerare”.

Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului **Angela NANI**

Membru **Eugenia ENI**

Membru **Gheorghe GHIDORA**

03D-181-22

Targeted assisted review | document identity to verify

OCID candidate

ocds-b3wdp1-MD-1644995653154

Original URL

http://storage.mtender.gov.md/get/e7888a30-8c59-4e07-8f42-3d9621dbe11c-1650450283618

SHA-256

a9a23effb5603dfb3fa2572d06d1d8a80701d8bf7d760e026e58a9a5af30ae77

Local original

/var/folders/j8/sq_85g7x7_d3rwd0crjrg5nh0000gn/T/mtender_ansc_decisions/733d37624a233308.pdf

Source PDF pages

18

Included source pages

1, 16, 17, 18

Complaint identities to verify

02/147/22

Document identity is not a validated procedure link.
Verify all complaints independently in the original dispositive section.
No reviewer outcome or model score is provided.
Identity sheet - no source PDF page.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

D E C I Z I E

Nr. 03D-181-22 Data: 16.04.2022

privind soluționarea contestației formulată de către „Trans Invest Group" SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/147/22 la data de 21.03.2022 pe marginea procedurii de achiziție publică nr.MD-1644995653154 din 07.03.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/147/22 din 21.03.2022, depusă de către „Trans Invest Group" SRL, adresa:, număr de identificare (IDNO):, tel.:, e-mail: pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1644995653154 din 07.03.2022 privind achiziționarea Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor din r. Călărași, inițiată de către Consiliul raional Călăraşi, adresa: or. Calărași, str. Biruinței, 1/1, număr de identificare (IDNO): 1007601009886, tel.: 02422-26-50, e-mail: consiliu@calarasi.md.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 08.04.2022 ora 09:00, ședința deschisă la care a participat reprezentanții contestatorului, ai autorității contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1644995653154 din 07.03.2022, „Trans Invest Group" SRL formulează următoarele pretenții:

„În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1644995653154 din 07.03.2022 şi în temeiul prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, „Trans Invest Group" SRL formulează următoarele pretenții:

La data de 15.03.2022 a fost recepţionată decizia autorităţii contractante Consiliul raional Călăraşi nr. 95 din 15.03.2022 prin care a fost desemnată cîştigătoare oferta operatorului economic S.A. „Drumuri Străşeni" care a prezentat oferta cu preţul cel mai scăzut în valoare de 817 724,3 lei (inclusiv TVA) conform criteriului de evaluare aplicat.

Prin prezenta contestație, ne expunem dezacordul cu decizia grupului de lucru privind acceptarea ofertei „Drumuri Străşeni" SRL și solicităm anularea deciziei grupului de lucru în acest sens și dispunerea măsurilor de remediere în vederea reevaluării ofertei desemnate câștigătoare cu aprecierea acesteia drept neconforme, din considerentele explicate în continuare.

informațiile sau documentele corespunzătoare, respectînd principiul transparenței și cel al tratamentului egal, respectiv art. 20 alin. (8) al Legii menționate, înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, cînd documentele justificative sînt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi, a solicitat operatorului economic ,,Drumuri-Străşeni" SA, prin scrisoarea nr. 88 din 11.03.2022, ,,*contractele de achiziție indicate în lista respectivă cu prezentarea documentelor ce confirmă prestarea serviciilor conform proceselor de recepție la terminarea lucrărilor și/sau proceselor de recepție la terminarea/finală a lucrărilor executate, contrasemnate de autoritatea contractantă ori de către clientul privat beneficiar*".

Ca răspuns, operatorul economic, ,,Drumuri-Străşeni" SA a remis autorității contractante documentele solicitate în scopul demonstrării capacității tehnice și profesionale cu privire la experiența similară, iar în acest context, Agenția va respinge pretențiile contestatorului pe marginea aspectului dat, or la caz, prezentarea suplimentară a documentelor ce ar confirma respectarea cerinței privind experiența similară, nu contravine prevederilor enunțate supra și, prin urmare, nu poate constitui temei de descalificare a acestuia. Cu atât mai mult, că operatorul economic contestator în cadrul ședinței de examinare a contestației nu a adus argumente în vederea susținerii poziției privind contractele și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor în vederea respectării cerinței privind experiența similară învederate de către autoritatea contractă și ,,Drumuri-Străşeni" SA în referințele acestora.

Cu referire la pretențiile contestatorului precum că ,,*ofertantul cîştigător la întocmirea devizului de cheltuieli a micşorat cheltuielile de regie prin neincluderea recompensei lunare pentru vechimea în muncă*", se reține că potrivit pct. 6.1 din documentul normativ CP L.01.03-2012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor", aprobat prin ordinul nr. 8 din 23.01.2013 al Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cheltuielile de regie se determină pe baza datelor proprii ale unității de antrepriză, prin calcul, conform capitolelor de cheltuieli. Pentru calcularea cheltuielilor poate fi analizată perioada: anul, semestrul, trimestrul precedent.

Mai mult conform pct. 4.4.1 din CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse", aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013, întreprinderile de antrepriză determină normele individuale de cheltuieli de regie pe baza cheltuielilor efective. Normele individuale de cheltuieli se aprobă de către conducerea

întreprinderii de construcții. Normele de cheltuieli de regie se revizuiesc o dată pe an și se reaprobă.

Prin urmare, Agenția va aprecia pretențiile respective, ca pe o lipsă de diligență din partea „Trans Invest Group" SRL în vederea motivării și probării susținerilor indicate în contestație, în măsura în care, din formularea scrisă și prezentată de către contestator, nu poate fi deslușit clar și fără echivoc esența acestora/faptele autorității contractante ce au dus la încălcarea drepturilor contestatorului, respectiv o argumentare bazată pe acte normative ce ar demonstra abaterile invocate, or, potrivit art. 93 alin. (1) și (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția, iar prin derogare de la prevederile alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale, respectiv motivarea și prezentarea probelor, în sensul aprecierii de mai sus, îi revine exclusiv operatorului economic contestator.

Subsecvent, în cadrul ședinței de examinare a contestației contestatorul a invocat precum că: *„3 angajați care deja de 2 ani activează în compania „Trans Invest Group" SRL, „Drumuri Străşeni" SA i-au indicat la ei în companie"*. La acest aspect, Agenția va respinge argumentele invocate de acesta, dat fiind faptul că persoanele menționate au fost indicate de către „Drumuri Strășeni" SA în calculul salariului mediu pe oră al muncitorilor rutieri din cadrul societății pe acțiuni din data de 01.10.2019, care în perioada respectivă activau în cadrul companiei, și nicidecum nu au fost indicați ca personal în Anexa nr. 15 „Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului", , or din cele relatate de către „Drumuri Strășeni" SA relevanța documentului respectiv este pentru a atesta modalitatea de calcul și cuantumul salariului pentru muncitorii din cadrul companiei, iar personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului este indicat într-un alt formular, în speță Anexa nr. 15.

Nemotivată se constată a fi și pretenția contestatorului „*Nu au fost luate în calcul cheltuielile suplimentare la determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii.*", la caz, operatorul economic „Drumuri Strășeni" SA, în devizul ofertă Formularul nr. 3, pentru manoperă a indicat prețul de 53,40 lei, or contestatorul nu a adus argumente care ar demonstra că salariul muncitorilor-constructori stabilit de către „Drumuri Strășeni" SA ar fi sub minimele reglementate de către normele din domeniul muncii care sunt imperative la stabilirea de către angajatori a salariului minim ce urmează a fi achitat, respectiv, care urmează a fi luat în calcul la întocmirea ofertelor de către operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice de lucrări.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. 02/147/22 din 21.03.2022, depusă de către „Trans Invest Group” SRL, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1644995653154 din 07.03.2022 privind achiziția „Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor din r. Călărași”, inițiată de către Consiliul raional Călăraşi.

Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului	**Serghei MERJAN**
Membru	**Eugenia ENI**
Membru	**Gheorghe GHIDORA**

03D-771-22

Targeted assisted review | document identity to verify

OCID candidate

ocds-b3wdp1-MD-1659961877383

Original URL

http://storage.mtender.gov.md/get/bb0af2e7-6d40-4cd5-92a0-7414114caae1-1669106727479

SHA-256

ba79b3934abc136284dcfffb513fdb28727459deb1bb43d08d605a7c5da8f7bf

Local original

/var/folders/j8/sq_85g7x7_d3rwd0crjrg5nh0000gn/T/mtender_ansc_decisions/0c183b7ab7f07473.pdf

Source PDF pages

21

Included source pages

1, 19, 20, 21

Complaint identities to verify

02/874/22, 02/910/22

Document identity is not a validated procedure link.
Verify all complaints independently in the original dispositive section.
No reviewer outcome or model score is provided.
Identity sheet - no source PDF page.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

D E C I Z I E

Nr. 03D-771-22 Data: 21.11.2022

privind soluționarea contestațiilor formulate de către FPC „Valis" SRL și „Mega Nord Construct" SRL, înregistrate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/874/22 la data de 24.10.2022 și nr. 02/910/22 la data de 31.10.2022, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1659961877383 din 29.08.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/874/22 din 24.10.2022, depusă de către FPC „Valis" SRL, adresa: mun. Bălți, str. Lvov 1, număr de identificare (IDNO): 1002602003439, tel.: 023188151; e-mail: srlvalis@yahoo.com și contestația nr. 02/910/22 din 31.10.2022, depusă de către „Mega Nord Construct" SRL, adresa: or. Ocnița. str. 50 Ani ai Biruinței 79B, număr de identificare (IDNO): 1011604002876, tel.: 079112999; e-mail: achizitii@megaconstruct.md, jurist@megaconstruct.md, pe marginea rezultatului procedurii de achiziție publică nr. MD-1659961877383 din 29.08.2022, privind „Achiziționarea a lucrărilor de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea administrativă", inițiată de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, număr de identificare (IDNO): 1007600042792, tel.: 079722282, e-mail: achizitii@oda.md.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 10.11.2022 ora 10:00, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorilor și ai autorității contractante.

Pretențiile contestatorului FPC „Valis" SRL:

În calitatea sa de persoană interesată, în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1659961877383 din 29.08.2022, FPC „Valis" SRL formulează următoarele pretenții:

„*Prin prezenta, contestăm decizia grupului de lucru al IP Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cu privire la anularea Licitației publice nr.ID ocds-b3wdp1-MD-1659961877383 din 29.08.2022, privind achizitionarea „Lucrări de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea administrativă", în temeiul art. 71 alin. (1) lit. (c) al Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (Nici unul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire) pe motiv că:*

expres detaliate în aceasta. Mai mult, prin necontestarea în termenul legal și cu succes a documentației de atribuire, aceasta și-a consolidat forța obligatorie atât față de operatorii economici interesați în elaborarea ofertelor cât și față de autoritatea contractantă în evaluarea acestora.

În această ordine de idei, Agenția va respinge pretenția contestatorului pe marginea pretenției înaintate, în măsura în care FPC „Valis" SRL nu întrunește cerința stabilită în anunțul de participare la pct. 16 sub-pct. 14, la caz, extras de cont bancar sau altă confirmare scrisă, eliberată de bancă, care confirmă existența mijloacelor financiare disponibile pe contul ofertantului.

Subsecvent, Agenția nu va mai analiza celelalte pretenții formulate de către contestator în raport cu respingerea ofertei sale, orice rezultat al respectivei analize fiind lipsit de eficiență. Or, reieșind din faptul că cerințele stipulate în documentația de atribuire sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru de respingere a ofertei FPC „Valis" SRL, în condițiile în care, ultimul nu a întrunit cerința stabilită în anunțul de participare, a fost apreciată de Agenție ca fiind întemeiată, o eventuală admitere sau respingere a următoarelor pretenții, nu ar fi de natură să schimbe soluția pronunțată.

Cât privește pretențiile contestatorului „Mega Nord Construct" SRL pe marginea motivului de respingere a ofertei acestuia privind eroarea admisă la calculul prețului ofertei „*neconcordanță la capitolul 7-1-3, ce constă în omiterea sumei de 78 039.97 lei*", la acest aspect, Agenția va învedera prevederile, atât ale pct. 133 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020, care reglementează dreptul autorității contractante de a considera oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența acesteia, cât și ale pct. 134 din același Regulament, care prevede că, în sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;

2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;

3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10000 de lei din prețul total al ofertei.

Astfel, în cazul achizițiilor publice de lucrări, legiuitorul a reglementat expres condițiile care urmează a fi întrunite în mod cumulativ pentru a califica abaterile depistate în ofertă ca fiind abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, inclusiv „cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni", care ar permite autorității contractante acceptarea acesteia.

În aceiași ordine de idei, examinând documentele ofertei operatorului economic contestator, Agenția constată că, „Mega Nord Construct” SRL prin intermediul SIA „RSAP”, a atașat fișierul 7-1-3 f7.signed.pdf, care reprezintă Formularul nr. 7, deviz local nr. 7-1-3 „Imprejurimea terenului cu gard”, din care rezultă următoarea informație:

Cheltuieli directe	lei	1 116 675,427
CAS	24,00 %	78 039,968
Cheltueli de transport	8,00 %	58 006,944
Total	100,00 +	1 252 722,339
Cheltueli de Regie	10,00 %	125 272,234
Total	100,00 +	1 377 994,573
Beneficiul de deviz	4,00 %	55 119,783
Total	100,00 +	1 433 114,356
TVA	20,00 %	286 622,872
Total deviz:		**1 641 697,260**
Inclusiv salariu		**325 166,534**

La acest aspect, autoritatea contractantă în punctul său de vedere, transmis în adresa Agenției, comunică faptul că: *„operatorul economic SRL „Mega Nord Construct” a prezentat oferta de preț cu suma de 12141746,83 lei fără TVA. Ulterior, acesta a informat grupul de lucru că în Devizul local prezentat a admis o eroare, cum ar fi: „(Formularele 3, 5 și 7) s-a depistat o neconcordanță la capitolul 7-1-3, ce constă în omiterea sumei de 78 039,97 lei, respectiv valoare finală fiind de 1641697,26 în loc de 1719737,227, ceia ce la rândul său modifică valoare totală a propunerii financiare la 12206780,224 (valoarea ofertei prezentate e de 12141756,83)”.*

În acest context, Agenția atestă omisiunea operatorului economic contestator privind calcularea sumei integrale aferente contribuțiilor sociale de stat obligatorii în cuantumul stabilit de către legiuitor de 24%, la caz, diferența omisă, nefiind sumată în prețul final al ofertei, iar, abaterea respectivă nu reprezintă o abatere neînsemnată în sensul pct. 133 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020, pentru a putea fi acceptată de către autoritatea contractantă, după cum invocă contestatorul.

În aceiași ordine de idei, Agenția nu va reține argumentele aduse de către contestator pe marginea acestui aspect precum că, abaterea prenotată reprezintă eroare aritmetica în sensul pct. 136 din același regulament potrivit căruia grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice, depistate în oferta financiară sau în documentația de deviz-ofertă în timpul examinării acesteia, înștiințând neîntârziat ofertantul. Dacă ofertantul nu acceptă corecția acestor erori, oferta acestuia este considerată necorespunzătoare și, în consecință, este respinsă, deoarece potrivit pct. 137 dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură şi prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător. Prin urmare, corectarea erorii aritmetice este efectuată reieșind din prețul unitar care poate fi identificat expres din conținutul ofertei, la caz însă, contestatorul a eșuat de a proba aplicabilitatea prevederilor normative indicate supra, inclusiv că valoarea finală a ofertei ar putea fi ajustată reieșind din prețurile unitare reflectate în ofertă până la termenul-limită de

depunere a ofertelor.

La caz, operatorul economic contestator a omis, la calcularea prețului final al ofertei sale, să indice cheltuielile privind asigurările sociale, în cuantum total de 24%, care a necesitat ajustarea invocată, însă care nu se încadrează nici în prevederile pct. 134 și nici ale pct. 136 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020, la acest aspect fiind relevante prevederile pct. 135 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020, conform cărora grupul de lucru respinge orice ofertă apreciată ca fiind neadecvată, neconformă sau inacceptabilă.

Suplimentar, Agenția nu va mai analiza celelalte pretenții formulate de către contestator în raport cu respingerea ofertei sale, orice rezultat al respectivei analize fiind lipsit de eficiență. Or, reieșind din faptul că acțiunea grupului de lucru de respingere a ofertei „Mega Nord Construct" SRL, în condițiile în care abaterile/omisiunile admise de către contestator nu reprezintă abateri neînsemnate în sensul pct. 133 și pct. 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020, a fost apreciată de Agenție ca fiind întemeiată, o eventuală admitere sau respingere a următoarelor pretenții, nu ar fi de natură să schimbe soluția pronunțată.

În concluzie, reieșind din circumstanțele de fapt și de drept expuse supra și dat fiind faptul că pretențiile contestatorilor au fost apreciate ca și neîntemeiate, în consecință, Agenția constată că de către aceștia nu s-a demonstrat nici caracterul ilegal al acțiunii grupului de lucru de anulare a procedurii prenotate, în condițiile în care, nu a fost probată posibilitatea continuării efective a procedurii de achiziție din litigiu.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1), art. 84 alin. (2), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

Se respinge contestația înregistrată cu nr. 02/874/22 din 24.10.2022, depusă de către FPC „Valis" SRL și contestația înregistrată cu nr. 02/910/22 din 31.10.2022, depusă de către „Mega Nord Construct" SRL, pe marginea rezultatului procedurii de achiziție publică nr. MD-1659961877383 din 29.08.2022, privind „Achiziționarea a lucrărilor de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea administrativă", inițiată de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului **Gheorghe GHIDORA**

Membru **Steluța VINTILĂ**

Membru **Aliona OBOROCEANU**

03D-739-22

Targeted assisted review | document identity to verify

OCID candidate

ocds-b3wdp1-MD-1663056980047

Original URL

http://storage.mtender.gov.md/get/f4274f4e-de02-4c92-9a75-22c5c9e2fcb8-1669041805260

SHA-256

e72d1b05caf5cfe5724b161fe00c246bae02034be2d9434310875b1b42484979

Local original

/var/folders/j8/sq_85g7x7_d3rwd0crjrg5nh0000gn/T/mtender_ansc_decisions/57ecda143be693ef.pdf

Source PDF pages

20

Included source pages

1, 18, 19, 20

Complaint identities to verify

02/826/22, 02/841/22

Document identity is not a validated procedure link.
Verify all complaints independently in the original dispositive section.
No reviewer outcome or model score is provided.
Identity sheet - no source PDF page.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

D E C I Z I E

Nr. 03D-739-22 Data: 14.11.2022

privind soluționarea contestațiilor formulate de către „Igiena Company" SRL și „Euroservices Cleaning" SRL, înregistrate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/826/22 la data de 13.10.2022 și respectiv cu nr. 02/841/22 la data de 18.10.2022 pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1663056980047 din 03.10.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestațiile nr. 02/826/22 din 13.10.2022, depusă de către „Igiena Company" SRL, adresa: mun., of., număr de identificare (IDNO):, tel.:, e-mail: și nr. 02/841/22 din 18.10.2022, depusă de către „Euroservices Cleaning" SRL, adresa: mun., număr de identificare (IDNO):, e-mail: , pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1663056980047 din 03.10.2022, privind „Achiziționarea serviciilor de curățenie in instituție medicala IMSP AMT Buiucani pentru 2023", inițiată de către IMSP AMT Buiucani, adresa: mun. Chișinău, str. Ion Luca Caragiale, 2, număr de identificare (IDNO): 1003600153131, tel.: 022741916, e-mail: amt.buiucani@mail.ru.

În scopul examinării contestațiilor, Agenția a organizat la data de 01.11.2022 ora 16:30, ședința deschisă la care au participat reprezentantul contestatorului „Igiena Company" SRL, ai autorității contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului „Igiena Company" SRL:

În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1663056980047 din 03.10.2022, „Igiena Company" SRL formulează următoarele pretenții:

„„Igiena Company" S.R.L. contestă decizia de atribuire a autorității contractante prin care s-a declarat drept câștigătoare oferta "Proterra Grup" S.R.L. Aceasta urma să fie respinsă întrucât implică achitarea unor salarii sub minimul cerut de legislația muncii (1), dar și propune un serviciu care nu acoperă întreaga perioadă solicitată de autoritatea contractantă (2).

1. Încălcarea legislației muncii de către „Proterra Grup" S.R.L.

Conform pct. 15 subpct. 32 din anunțul de participare ofertanții urmau să prezinte "Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de calculare a prețului",„Proterra Grup" S.R.L. a depus documentul punct_32_desfasurari.signed.pdf în care a descifrat toate cheltuielile care sunt cuprinse în costul total al ofertei de 3 199 884,77 lei. În aceste costuri se include, printre altele – salariul angajaților inclusiv Concediu – 1 829 032.26 lei şi separat "Impozite din salariu 24%" – 438 967.74 lei.

al autorităţii contractante. Remarcăm că serviciile de curăţenie nu se prestează pe tot parcursul zilei de muncă, ci doar în intervalele de timp clar stabilite în documentaţia de atribuire, ca urmare, orele de lucru conform legislaţiei muncii nu depăşesc 40 de ore pe săptămână[.....]Reiterăm în acest sens că persoanele antrenate în prestarea serviciilor de curăţenie în cadrul IMSP AMT Buiucani au regimuri de muncă diferite, care nu depăşesc nicidecum 40 de ore pe săptămână.Aşadar, SRL „Proterra Grup" va asigura prezenţa a 45 de persoane în cadrul unei ture de muncă, dar aceste persoane nu trebuie să lucreze 56 de ore, cum a calculat neîntemeiat SRL „Igiena Company", ori documentaţia de atribuire prevede clar că urmează a fi prestate 3 tipuri de curăţenie, o dată, de două sau de trei ori pe zi.", având în vedere că operatorul economic contestator nu a fost în măsură să-și justifice pretențiile prin prisma celor invocate de celelalte părți litigante, totodată și modul în care acestea afectează dreptul său, astfel încât să fie întrunite condițiile ce ar impune anularea actului autorității contractante de atribuire a contractului.

Prin urmare, Agenția apreciază ca declarativă pretenția contestatorului „Igiena Company" SRL în raport cu oferta desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de achiziție publică în litigiu, în măsura în care, ultimul nu a reușit să aducă argumente pertinente și concludente care ar demonstra faptul că salariul indicat de către „ProTerraGrup" SRL ar fi insuficient pentru a presta serviciile în conformitate cu standardele tehnologice și necesitățile autorității contractante, și ar fi în contradicție cu normele legale aplicabile în domeniul muncii.

Cu referire la pretențiile „Euroservices Cleaning" SRL în legătură cu decizia autorității contractante de a desemna câștigătoare oferta operatorului economic „ProTerraGrup" SRL, care în opinia acestuia nu corespunde cerințelor stipulate în caietul de sarcini, agenția va învedera prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 sub-pct. 1), pct. 28 sub-pct. 1) și sub-pct. 5), pct. 29 sub-pct. 1) și sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate.

Concomitent, Agenţia va avea în vedere și prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 conform cărora, prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE şi, după caz, a garanţiei pentru ofertă.

Având în vedere prevederile normelor menționate supra, Agenția apreciază că oportunitatea achiziționării de servicii de o anumită calitate, precum și caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective ale acesteia. Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceiași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Reieșind din prevederile enunțate supra, Agenția reține că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens.

În contextul pretențiilor expuse, Agenția învederează prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 potrivit cărora autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, și se ia în considerare la evaluarea și compararea ofertelor

Totodată, conform pct. 83 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz, documentația de atribuire, oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

Astfel, având în vedere că operatorul economic „Euroservices Cleaning” SRL nu și-a motivat nici contestația, nici nu a fost prezent în ședința deschisă pentru examinarea acesteia din 01.11.2022, respectiv nu a efectuat/explicat/prezentat o analiză cantitativă a abaterilor invocate în vederea aprecierii măsurii în care abaterile admise de către „ProTerraGrup” SRL la întocmirea ofertei financiare ar afecta esența ofertei acestuia și/sau ar încălca drepturile contestatorului în cadrul acestei proceduri de atribuire, face nefondată pretenția cu referire la întreținerea utilajului, respectiv, va fi respinsă de către Agenție.

Cu referire la pretenția contestatorului, precum „ProTerraGrup” SRL a declarat eronat pe propria răspundere că nu a avut în ultimii trei ani hotărâri definitive în ceea ce privește activitatea profesională, Agenția apreciază ca fiind neîntemeiate pretențiile contestatorului, deoarece prin decizia Curții de Apel Chișinău din 17.05.2022, la care face referire contestatorul nu s-a constatat admiterea unor abateri profesionale de către SRL „ProTerraGrup” sau săvârșirea unor acțiuni care ar cădea sub incidența legii penale, inclusiv, prin decizia în cauză nu a fost constatată neeligibilitatea operatorului economic desemnat câștigător.

În concluzie, Agenția reține că aprecierea pe aspectele de mai sus, subsecvent soluția pe marginea contestațiilor în cauză, se întemeiază pe lipsa unor argumente/probe concludente și pertinente din partea contestatorilor care ar demonstra cu certitudine

neconformitatea ofertei desemnate câștigătoare, astfel încât decizia grupului de lucru să fie anulată, așa cum solicită contestatorii, or cele invocate de aceștia nu au demonstrat un drept încălcat al său în cadrul prezentei proceduri de atribuire.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

d e c i d e:

Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. 02/826/22 din 13.10.2022, depusă de către „Igiena Company" SRL, și contestația nr. 02/841/22 din 18.10.2022, depusă de către „Euroservices Cleaning" SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1663056980047 din 03.10.2022, privind „Achiziționarea serviciilor de curățenie in instituție medicala IMSP AMT Buiucani pentru 2023", inițiată de către IMSP AMT Buiucani.

Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului **Serghei MERJAN**

Membru **Angela NANI**

Membru **Steluța VINTILĂ**

03D-477-23

Targeted assisted review | document identity to verify

OCID candidate

ocds-b3wdp1-MD-1685970121601

Original URL

http://storage.mtender.gov.md/get/696ba636-e5e1-4d7c-9eb4-bb5e8dcccfb8-1690273466813

SHA-256

91f407480e4a531fccb04078b3efa31ae42bd0f5d4dd03344a154e311a6787f0

Local original

/var/folders/j8/sq_85g7x7_d3rwd0crjrg5nh0000gn/T/mtender_ansc_decisions/9c1ffce110b2e0a4.pdf

Source PDF pages

11

Included source pages

1, 9, 10, 11

Complaint identities to verify

02/505/23

Document identity is not a validated procedure link.
Verify all complaints independently in the original dispositive section.
No reviewer outcome or model score is provided.
Identity sheet - no source PDF page.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

D E C I Z I E

Nr. 03D-477-23 Data: 21.07.2023

privind soluționarea contestației formulate de către „ALARCON GROUP" SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/505/23 la data de 26.06.2023, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1685970121601

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/505/23 din 26.06.2023, depusă de către „ALARCON GROUP" SRL, adresa: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98 of.4, număr de identificare (IDNO): 1017605003285, tel.: 078561019, e-mail: alarcon_group@yahoo.com, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD-1685970121601, privind achiziția „Ремонтные работы в д/с № 1 мун. Чадыр-Лунга", inițiată de către Primăria mun. Ceadâr-Lunga, adresa: UTA Găgăuzia, mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 91, număr de identificare (IDNO): 1007601004434, tel.: 029121972, e-mail: primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 13.07.2023, ora 09:15, ședință deschisă la care au participat doar reprezentanții autorității contractante.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată, în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1685970121601, „ALARCON GROUP" SRL formulează următoarele pretenții:

„*1. De fapt, SRL "Alarcon Group", în calitatea s-a de operator econimic, a participat la procedura de achiziții publice lansată de către Primaria mun. Ceadîr Lunga, avînd ca obiect „„„Ремонтные работы в д/с № 1 мун. Чадыр-Лунга "„„.*

2. La 21.06.2023 prin scrisoarea nr. 1507 din 21.06.2023 am fost informați de către autoritatea contractantă faptul că, a fost desemnată cîștigătoare oferta SRL"Turnaconstruct".

3. Urmare a analizei în fapt și în drept a documentației de atribuire aferentă procedurii de licitație obiect al prezentei contestații, actelor conexe acesteia inclusiv cele prezentate de ofertantul desemnat câștigător – „Turnaconstruct„ SRL, am depistat că în realitate, decizia grupului de lucru este nefondată, afectată de încălcarea procedurii stabilită de lege, iar operatorul economic a prezentat o ofertă neconformă cerințelor docmentației de atribuire, circumstanță care urma să fie luate în vedere de către grupul de lucru la evaluarea și compararea ofertelor, care însă au fost ignorate,

De asemenea, Agenția reține prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 „Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se ia în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor", iar în cazul achizițiilor publice de lucrări, legiuitorul a reglementat expres condițiile care urmează a fi întrunite în mod cumulativ pentru a califica erorile depistate în ofertă ca fiind abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, inclusiv „cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni", care ar permite autorității contractante acceptarea acesteia.

Prin urmare, Agenția reține că operatorul economic contestator nu a prezentat/efectuat calcule în vederea cuantificării teoretice în valoare monetară a abaterilor/omisiunilor invocate pentru a demonstra că acestea nu cad sub incidența prevederilor indicate supra și pentru a fi considerate abateri însemnate, iar acest fapt, va fi apreciat de Agenție ca o lipsă de diligență în motivarea pretenției respective, care ar permite cuantificarea teoretică a acestora în valoare monetară.

În același contest, cu referire la acest aspect, autoritatea contractantă a menționat, în punctul său de vedere, expus pe marginea contestației, după cum urmează: „*În legătură cu faptul că societatea „Alarcon Group" SRL în contestația sa nu a indicat în mod expres în ce poziții din documentația de deviz formularul 5 au fost excluse resursele, este dificil pentru autoritatea contractantă să dea un răspuns calitativ.*

Autoritatea contractantă este pregătită să dea un răspuns exhaustiv doar după ce compania „Alarcon Group" SRL va indica în mod expres în ce anume poziții au fost excluse resursele.

În această etapă, autoritatea contractantă poate oferi explicații cu privire la următoarele poziții (dacă compania «Alarcon Group» SRL are în vedere acest lucru):

1) Poziția din deviz Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment nr. 104 și poziția din deviz nr. 151 în cantitate de 11,1m2 și 4,8m2 este exclusă resursă Apă pentru mortare și betoane în cantitate de 15,9x0,01=0,159 m3 și utilaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric 15,9x0.012=0.1908 h-ut

2) Poziția din deviz Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane nr.nr. 3,44,91,44,196 este exclus Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj (cantitate totală pe poziții 196,03m2 x 0,0046 h-ut =0,9017 h-ut) din motiv că în devizul sunt prevăzute poziții Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi;

3) Poziția din deviz Montarea interupătoarelor nr.nr. 21, 62,117, 216, 217 cantitate totală 7 buc. este exclus resursul Bumbac de șters 7x0.005=0.035 kg x 5,0lei =0.175 lei pentru că nu influențează asupra prețul;

4) Poziția din deviz Montarea prizelor nr.nr. 22, 63,165,218 cantitate totală 7 buc. este exclus resursul Bumbac de șters 7x0.005=0.035 kg x 5,0lei =0.175 lei, Ipsos pentru construcții tip A 7x0,005=0,035 kg x2.5lei=0.0875lei, pentru că nu influențează asupra

prețul, Dibluri și Șurub cap înecat crestat L 3 x 40 sunt excluse din motiv că prizele se vînd în complect cu Dibluri și Șurub;

5) Soluție unguentă nu au găsit, pentru că în contestația SRL" Alarcon Group" nu indică în mod expres în ce poziții sunt excluse resurse.".

Astfel, având în vedere că „ALARCON GROUP" SRL nu și-a motivat contestația în acest sens, respectiv nu a efectuat/explicat/prezentat, prin prisma pct. 133 și 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, o analiză cantitativă a abaterilor invocate în vederea aprecierii măsurii în care abaterile eventual admise de către „Turnaconstruct„ SRL, la întocmirea ofertelor tehnice și financiare, ar afecta esența ofertelor acestora și/sau ar încălca drepturile contestatorului în cadrul acestei proceduri de atribuire, face nefondată pretenția și respectiv, va fi respinsă de către Agenție.

Mai mult, este de reținut că operatorul economic contestator nu a participat în cadrul ședinței deschise de examinare a contestației și nu a înaintat contraargumente care să răstoarne raționamentele autorității contractante în susținerea deciziei grupului de lucru.

Astfel, având în vedere că „ALARCON GROUP" SRL nu și-a motivat nici contestația, nici nu a fost prezent în ședința deschisă pentru examinarea acesteia, respectiv, nu a fost în măsură să aducă observații cu referire la raționamentele autorității contractante în aprecierea omisiunilor din oferta operatorului economic declarat câștigător la întocmirea ofertei tehnice, inclusiv măsura în care ar fi imposibilă înlăturarea acestor omisiuni fără a afecta esența ofertei acestuia, prin prisma pct. 133 și 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020, iar din acest considerent Agenția va aprecia pretențiile contestatorului, inclusiv argumentarea acestora ca pe o lipsă de diligență în vederea motivării și probării susținerilor indicate în contestație.

În cele din urmă, reieșind din prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 131/2015, potrivit căruia procedura de examinare a contestațiilor se desfășoară, inclusiv cu respectarea principiului contradictorialității și a dreptului la apărare, Agenția reține că aprecierea pe aspectele de mai sus, subsecvent soluția pe marginea contestației în cauză, se întemeiază pe lipsa unor argumente/probe concludente și pertinente din partea contestatorului care ar demonstra cu certitudine neconformitatea ofertei desemnate câștigătoare, astfel încât decizia grupului de lucru să fie anulată, așa cum solicită contestatorul, or cele invocate de acesta nu au demonstrat că pretinsele omisiuni ale ofertantului declarat câștigător nu s-ar încadra în condițiile cumulative pentru aprecierea abaterii neînsemnate reglementate la pct. 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020.

Reieșind din cel expuse, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (4) și alin. (6), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. 02/505/23 din 26.06.2023, depusă de către „ALARCON GROUP” SRL, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD-1685970121601, privind achiziția „Ремонтные работы в д/с № 1 мун. Чадыр-Лунга”, inițiată de către Primăria Ceadâr Lunga UTA Găgăuzia.

Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului **Gheorghe GHIDORA**

Membru **Angela NANI**

Membru **Aliona OBOROCEANU**